

تصحيح اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية

متوسطة أحمد توفيق المدني - تيارت | المستوى: 4 متوسط | الموسم الدراسي: 2025/2026

الوضعية الأولى (04 نقاط): شرح المصطلحات

- الوساطة: طريقة ودية لفض النزاعات وحلها خارج أروقة المحاكم بمساعدة شخص محايد (وسيط) يقرب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين.
- المنازعات: خلافات وخلافات قانونية أو اجتماعية تقع بين شخصين أو أكثر وتتطلب حلاً قانونياً أو ودياً.
- الخصومة: نزاع قضائي معروض أمام الجهات القضائية بين طرفين (مدعي ومدعى عليه) بغية اقتضاء الحقوق.
- الجنائية: أخطاء وأفعال إجرامية خطيرة وخطيرة جداً يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تبدأ من السجن المؤقت لمدة طويلة وصولاً إلى الإعدام.

الوضعية الثانية (04 نقاط): تحليل مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- المبدأ الاجتماعي المقصود: الصلح (أو الوساطة الاجتماعية / فض النزاعات بالطرق السلمية والودية).
- أهميته:
 - الحفاظ على أواصر المحبة والأخوة والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
 - تخفيف الضغط والاحتكاك على المحاكم والهيئات القضائية.
 - توفير الوقت والجهد والتكاليف المادية على المتنازعين.
 - إنهاء الخلافات برضا الطرفين دون توليد الأحقاد والعداوات المستدامة.

الوضعية الثالثة (04 نقاط): التعليقات القانونية

- **مجانية القضاء:** لضمان حق التقاضي وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين بغض النظر عن حالتهم المادية، حتى لا يُحرم الفقراء من المطالبة بحقوقهم.
- **علانية الجلسات في المحكمة:** لضمان الشفافية، مراقبة سير العدالة، وتحقيق النزاهة والمصداقية والثقة العامة في الأحكام القضائية.
- **يتمتع القاضي بالاستقلالية في إصدار أحكامه:** حتى لا يخضع إلا لسلطة القانون وضميره المهني بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية تضر بنزاهة العدالة.
- **لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي في الجزائر:** لأنها ليست محكمة موضوع تعيد النظر في الوقائع والأدلة، بل هي محكمة قانون راقبة لمدى تطبيق الجهات القضائية للقانون (محكمة قانون لا محكمة وقائع).

الوضعية الإدماجية (08 نقاط): إجراءات سير المحاكمة (مقال توجيهي)

يُعد اللجوء إلى القضاء حقاً دستورياً أساسياً كفله القانون من أجل حماية الحقوق الشخصية من أي اعتداء وضمان استقرار المجتمع، استناداً إلى المادة 150 من الدستور والمادة 171 التي تؤكد أن السلطة القضائية تقوم على مبدئي الشرعية والمساواة وهي متاحة للجميع.

وحين يفشل الصلح والوساطة بين المتنازعين - كشجار الجيران حول قطع الأرض - تبدأ إجراءات التقاضي رسمياً بتقديم عريضة افتتاح الدعوى إلى أمين ضبط المحكمة مع تسديد الرسوم إن وجدت، ليتم تحديد تاريخ الجلسة واستدعاء الأطراف. وعند انعقاد الجلسة العلنية، يتم الاستماع إلى الأطراف والشهود ومرافعة المحامين، وفي ختام جلسات المحاكمة، يصدر القاضي حكمه النهائي الفاصل في النزاع بإدانة المتهم أو براءته، مع حفظ حقوق المتقاضين وتكريس دولة الحق والقانون.

ملاحظة منهجية: يراعى التسلسل المنطقي، دقة المصطلحات القانونية، سلامة اللغة، والالتزام بحجم المقال والمطلوب.